主題精選：共有房地 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 依土地法第34條之1交易之房地合一所得稅
發布日期: 2022-11-03
內文
就中華民國境內居住之個人而言，持有房地之期間
在2年以內者，房地合一所得稅之稅率為45%；逾2
年，未逾5年，稅率為35%；逾5年，未逾10年，稅
率為20%；逾10年，稅率為15%。惟個人與他人共
有房地，因他共有人依土地法第34條之1規定未經
其同意而交易該共有房地，致須交易其應有部分，
屬於非自願因素交易，若持有期間在5年以下之房
地者，稅率為20%（106.11.17台財稅字第
10604686990號）。如甲、乙、丙三人共有一筆建
地，應有部分各為三分之一，甲持有期間3年，乙
持有期間1年，丙持有期間半年。今，甲、乙二人
未經丙之同意，依土地法第34條之1規定出售於
丁，則甲之房地合一所得稅率為35%，乙為45%，
丙為20%。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下